DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

DISPONE PRÓRROGA DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y SERVICIOS, ID 2239-9-LR23

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases General de la Administración del Estado, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N°1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba su Reglamento; en la Ley N°21.634, que moderniza la Ley N°19.886; en el Decreto N° 792, de 2023, del Ministerio de Hacienda, que designa a la Directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública; en la Resolución N°537-B, de 2024, que aprueba Nuevo Estatuto Interno para la Dirección de Compras y Contratación Pública y sus modificaciones y en la Resolución N°36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1. Que, Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 30, letra d), de la Ley N°19.886, mediante Resolución Exenta N°307-B, de 29 de junio de 2023, la Dirección de Compras y Contratación Pública, aprobó las bases de licitación pública para el convenio marco para la adquisición de productos de ferretería y servicios, ID N°2239-9-LR23.

2. Que, la cláusula 10.17 de las bases de licitación "*Plazo de Vigencia del Convenio Marco señala en su segundo párrafo: "El presente convenio marco comenzará a regir desde la notificación de la resolución de adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl y tendrá una vigencia de 24 meses contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación.*

   La DCCP podrá prorrogar el presente convenio marco sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, o se defina una nueva modalidad de compra para estos tipos de producto, el que no podrá superar los 12 meses."

3. Que, la adjudicación de la licitación ID 2239-9-LR23 se realizó, mediante Resolución Exenta N°116-B, de 19 de marzo de 2024, la que fue publicada con esa misma fecha.

4. Que, atendido lo dispuesto en el artículo 6° del reglamento de la Ley N°19.886 vigente a la época de aprobación de las bases de licitación ID 2239-9-LR23, la notificación de la resolución que deben realizarse a través del Sistema de Información, se entenderá practicada luego de transcurridas 24 horas desde que la entidad ha publicado en el Sistema de Información el referido acto administrativo.

5. Que, en consecuencia, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, el convenio marco ID 2239-9-LR23 termina su vigencia el 20 de marzo de 2026.

6. Que, existe la necesidad de los órganos de la Administración del Estado de seguir contando con la posibilidad de realizar contrataciones a través del convenio marco ID 2239-9-LR23, mientras la Dirección de Compras y Contratación Pública procede a realizar el nuevo proceso de licitación.

7. Que, atendido lo anterior, esta Dirección ha decidido prorrogar la vigencia del convenio referido, de conformidad con lo señalado en el párrafo segundo de la cláusula 10.17 de las bases de licitación citado en el considerando segundo del presente acto administrativo, a fin de que los servicios públicos puedan seguir contando con los servicios adjudicados, en tanto la Dirección de Compras y Contratación Pública procede a realizar el nuevo proceso de licitación.

8. Que, en consecuencia, esta Dirección estima necesario prorrogar el convenio marco ID 2239-9-LR23 por el plazo de 12 meses, es decir, hasta el 20 de marzo de 2027, en tanto se procede a realizar un nuevo proceso de licitación.

RESUELVO:

1.- DISPÓNGASE la prórroga del convenio marco para la adquisición de productos de ferretería y servicios, ID N°2239-9-LR23, con todos los proveedores que se encuentren actualmente adjudicados, habilitados e incluidos en el catálogo del convenio respectivo.

2.- SE DEJA CONSTANCIA de que la garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá mantenerse vigente en los términos señalados en la cláusula 8.2.2 de las bases de licitación y de que su fecha de vencimiento deberá ser de 60 días hábiles posteriores al término de la nueva vigencia del convenio marco, es decir, deberá tener una vigencia igual o superior al 15 de junio de 2027. Esta garantía deberá ser renovada dentro del plazo de cinco días hábiles anteriores al vencimiento de la garantía vigente. En caso de superarse este plazo, sin haberse renovado la garantía, se aplicará la medida de suspensión temporal en el catálogo electrónico mientras no se subsane la situación descrita, medida que no podrá superar los 60 días hábiles, en caso de exceder de tal plazo, procederá la aplicación de la medida de término anticipado del convenio, de acuerdo con lo señalado en la cláusula 10.15.2, numeral IV, letra b) de las bases de licitación.

3.- PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Sistema de Información, en el ID 2239-9-LR23.

Anótese, Regístrese y Comuníquese,

VERÓNICA VALLE SARÁH
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

VPC/VCS/CBV/CJO
REQ.11319
Distribución:
- Dirección
- Fiscalía
- División de Compras Públicas
- Departamento de Convenio Marco y Bases Tipo

Firmado electrónicamente por:
Verónica Valle
DIRECTORA DCCP
Fecha: 12-12-2025 - 13:34:47

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento inserte el código de verificación: DCCP-1921237218-83697
En: https://gestorderequerimientos.azurewebsites.net